

1500354-02.2020.8.26.0696

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: WENDEL ALVES BRANCO

Comarca: Ouroeste

Foro: Foro de Ouroeste

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... dizendo que já esteve preso por tráfico e teve receio de ser preso novamente. Deste modo, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a prova colhida sob o crivo do contraditório confirmou os elementos de investigação, de modo que todos os elementos apurados são firmes e convincentes, estabelecendo com segurança a prática dos atos descritos na denúncia, sendo a condenação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ouroeste

Foro de Ouroeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Paulo Brasil Ferreira Velloso, 1350, Ouroeste - SP - cep 15685-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500354-02.2020.8.26.0696 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500354-02.2020.8.26.0696

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLY SANTANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WENDEL ALVES BRANCO

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decidido.

A ação penal é procedente.

Existência e autoria da infração comprovadas com o boletim de ocorrência de fls. 01/02, com o laudo de fls. 10/12 e com a prova oral constante dos autos.

A vítima Wesley Furtado Damaceno disse em juízo: que é vítima do crime e estava a caminho do trevo com seu veículo; que, durante o trajeto, o acusado colidiu contra seu veículo por desobedecer ao sinal de pare e fugiu do local do acidente para não prestar socorro e não ser responsabilizado; que estava com Fernando, pois ambos estavam indo trabalhar; que o depoente conseguiu ver que WILLY é que estava dirigindo; que a placa do veículo foi apreendida no local; que sofreu prejuízo elevado de cerca de R\$ 10.500,00.

A testemunha Fernando Francisco Trindade Sienca disse em juízo: que estava indo trabalhar com Wesley sentido trevo, quando o WILLY desobedeceu o pare e atingiu o veículo em que o depoente estava; que conhece o acusado de vista, mas não deu para ver se era ele ou o outro rapaz que estava dirigindo; que só viu quando bateu mesmo; que desceu do carro para ver quem estava dirigindo e presenciou o rapaz que

estava com WILLY pedindo para este acusado fugir; que a placa do carro caiu, viabilizando a identificação do acusado; que depois de algum tempo procurou o acusado para ressarcimento, mas não obteve êxito; que houve elevado prejuízo. No interrogatório, o acusado admitiu o crime, dizendo que já esteve preso por tráfico e teve receio de ser preso novamente.

Deste modo, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a prova colhida sob o crivo do contraditório confirmou os elementos de investigação, de modo que todos os elementos apurados são firmes e convincentes, estabelecendo com segurança a prática dos atos descritos na denúncia, sendo a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em atenção ao art. 59 do Código Penal, nota-se que as circunstâncias são desfavoráveis, ante o elevado prejuízo para a vítima. A condenação por tráfico é por fato posterior e não poderá ser avaliada como Maus Antecedentes. Pena-base: 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, incide a agravante do art. 298, III, do CTB. Não será aplicada a atenuante da confissão espontânea, haja vista que deve prevalecer a personalidade do réu, que em momento algum pareceu arrependido, mas tão somente preocupado com as consequências penais do outro crime de tráfico de drogas que cometera. Sem causas de aumento ou diminuição. Pena: 10 (dez) meses de detenção.

Desfavoráveis as circunstâncias e diante da agravante, fixo o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos para a vítima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar WILLY SANTANA DOS SANTOS à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime semiaberto, substituída a privação de liberdade nos termos da fundamentação, por infração ao art. 140 c.c. art. 141, inciso III, do Código Penal.

CONCEDO o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, CONDENO o acusado ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% a.m. e correção pela Tabela Prática do TJSP, ambos desde a data do fato, observada eventual compensação com prestações pecuniárias pagas à vítima.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação; 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva.

Sem condenação em custas e honorários (55, Lei n. 9099/95).

P.R.I.C.

Ouroeste, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA